

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

4651/25/פ

הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון – פיקוח על מחירי ענף ביטוחי הרכב) (הוראת שעה), התשפ"ד–2024

הוראת שעה 1. בתקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, יקראו את חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996¹ (להלן – החוק העיקרי), כך :

(1) בסעיף 1(א), אחרי "בחוק זה" יבוא :

"ביטוח רכב חובה" – פוליסה כמשמעותה בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970² ;

"ביטוח רכב רכוש" – רכב שבוטח בביטוח נזקי רכוש ונזקי רכוש של צד שלישי לפי סעיף 38 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981³ ;

(2) בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) השרים, בהמלצת הממונה על התחרות, רשאים, בצו, להחיל חוק זה על ביטוח רכב חובה וביטוח רכב רכוש, אם ראו כי יש צורך בפיקוח על מחירי מצרכים כאמור בשל העלאת מחיר העולה באופן ניכר וחריג על מחיר הממוצע בשוק של המצרך." ;

(3) בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבעו בתקנות הוראות לעניין אופן חישוב מחיר ביטוח רכב חובה ומחיר ביטוח רכב רכוש, לרבות מועד עדכון; השרים רשאים לקבוע מחיר מרבי לביטוחי

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

² דמ"י התש"ל, עמ' 320.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

רכב כאמור; מחיר ביטוחי רכב כאמור ייקבעו, בין השאר, בהתאם למאפייני הרכב, זהות הנהג, והמטרה שלשמו נועד הרכב.

2. תקנות ראשונות לפי סעיף 12(א1) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

יוקר המחיה המאמיר בישראל מעמיד בפני משפחות התמודדויות כלכליות רבות ולא פשוטות. נתח מרכזי מסל ההוצאה המשפחתית מופנה לרכישת ביטוחים שונים, והביטוחים העיקריים והיקרים מבין ביטוחים כאמור, הם ביטוחי הרכב.

השימוש ברכב פרטי בישראל מותנה בקיומה של פוליסת ביטוח רכב חובה, שמבטחת מפני נזקי גוף לנהג הרכב, נוסעיו או מי שנפגע מהרכב. בעלי הרכבים רשאים לעשות, בנוסף לביטוח רכב חובה, גם ביטוח רכב רכוש המבטח מפני נזקי רכוש שעלולים להיגרם לרכב המבוטח או מפני נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי (ביטוח מקיף או ביטוח צד ג').

בשנים האחרונות עלויות פרמיות הביטוח בענף ביטוחי הרכב זינקו, ועלייה זו פוגעת פגיעה משמעותית בכיסם של משפחות בישראל. מעבר לנזקים הכלכליים, מצב מתמשך זה עלול לגרום לבעלי הרכבים להימנע מרכישת ביטוחי רכב, כאשר השלכותיה השליליות של נהיגה ללא ביטוח חובה מתגלגלות לכיס הציבורי ונהיגה ללא ביטוח מקיף או ביטוח צד ג', מסכנת את רכביהם ורכושם של אחרים.

בענף ביטוחי הרכב קיימים כיום עיוותים חמורים הנדרשים לטיפול חקיקתי ורגולטורי דחוף, אשר חלקם נסקרו על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיום ט"ז בתמוז התשפ"ג (5 ביולי 2023) בנושא "סקירה בנושא מחיר ביטוחי רכב והגורמים המשפיעים עליו".

עד למתן מענה חקיקתי ורגולטורי מתאים לעיוותים הקיימים כיום בענף ביטוחי הרכב, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע הוראת שעה לתקופה של חמש שנים, במסגרתה יחול חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, על ענף ביטוחי הרכב – הן על ביטוח רכב חובה והן על ביטוח רכב רכוש – אם מצאו שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר (להלן – השרים) כי מחירי ביטוחים כאמור האמירו למעלה מן הסביר.

עוד מוצע כי השרים יקבעו בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את אופן חישוב המחירים בענף ביטוחי הרכב, לרבות עדכונם, המחיר המירבי לביטוח רכב כאמור. השרים יקבעו את מחירי ביטוחי הרכב, בין השאר, בהתאם למאפייני הרכב, זהות הנהג והמטרה לשמו נועד הרכב.

כמו כן, מוצע כי תקנות ראשונות יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של החוק ברשומות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בסיוון התשפ"ד (17.06.2024)